JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Conditions générales d'utilisation d'Elite Emploi

Réf. AE-EMP-01 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

Article 1. Présentation et objet

Elite Emploi est une plateforme de recrutement accessible à l'adresse https://www.agence-elite.fr/recrutement, éditée par Agence Elite, communiqué sur simple demande, RCCM communiqué sur simple demande, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo (ci-après « Agence Elite »).

Elite Emploi met en relation des candidats à la recherche d'un emploi et des entreprises qui recrutent, en République du Congo et en France. Son fonctionnement est le suivant :

1. les entreprises validées par Agence Elite publient des offres d'emploi, vérifiées avant leur mise en ligne ;
2. les candidats créent un compte, déposent leur CV, postulent aux offres et passent des tests de compétences ;
3. Agence Elite étudie les candidatures, appelle les candidats et sélectionne les profils qualifiés ;
4. Agence Elite transmet ces profils qualifiés aux entreprises, qui décident de la suite à donner.

Les entreprises ne voient jamais les candidatures brutes : elles reçoivent uniquement les profils qu'Agence Elite leur transmet.

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les « CGU ») fixent les règles d'utilisation de la plateforme par tous ses utilisateurs, candidats et entreprises. Les entreprises sont également soumises aux conditions recruteurs (/recrutement/conditions-recruteurs). Les tests sont régis par le règlement des tests (/recrutement/reglement-tests).

Article 2. Acceptation des CGU

La création d'un compte implique l'acceptation des présentes CGU, de la politique de confidentialité d'Elite Emploi (/recrutement/confidentialite) et de la charte de non-discrimination (/recrutement/non-discrimination). Si vous n'acceptez pas ces documents, vous ne devez pas utiliser la plateforme.

Article 3. Définitions

- **Candidat** : personne physique qui crée un compte pour rechercher un emploi.
- **Entreprise** : personne morale ou entrepreneur individuel qui crée un compte pour recruter.
- **Utilisateur** : tout candidat ou entreprise inscrit sur la plateforme.
- **Offre** : annonce d'emploi publiée par une entreprise après vérification par Agence Elite.

- **Candidature** : réponse d'un candidat à une offre.
- **Profil qualifié** : profil d'un candidat sélectionné par Agence Elite après tri, entretien téléphonique et, le cas échéant, tests, puis transmis à une entreprise.
- **Tests** : tests de compétences chronométrés proposés sur la plateforme.

Article 4. Accès à la plateforme

La consultation des offres est libre. La candidature, le dépôt de CV, le passage des tests et la publication d'offres nécessitent un compte.

L'utilisation de la plateforme est **gratuite pour les candidats**. La publication d'offres est gratuite pour les entreprises ; la réception des profils qualifiés est payante selon les conditions recruteurs.

Agence Elite s'efforce de rendre la plateforme accessible en permanence, mais ne garantit pas une disponibilité sans interruption. Elle peut suspendre l'accès pour maintenance, mise à jour ou raison de sécurité.

Article 5. Comptes utilisateurs

5.1 Création du compte

Pour créer un compte, vous devez :

- être une personne physique âgée d'au moins 16 ans pour un compte candidat, dans le respect de la réglementation du travail applicable ;
- disposer de la capacité de représenter l'entreprise pour un compte entreprise ;
- fournir des informations exactes, complètes et à jour.

Un candidat ne peut détenir qu'un seul compte.

5.2 Validation des entreprises

Le compte entreprise doit être validé par Agence Elite avant toute publication d'offre. Agence Elite peut demander tout justificatif de l'existence et de l'activité de l'entreprise et refuser une inscription, notamment si l'entreprise ne peut être identifiée ou si l'activité paraît illicite ou contraire à la charte de non-discrimination.

5.3 Sécurité du compte

Vous êtes responsable de la confidentialité de votre mot de passe et de toutes les actions effectuées depuis votre compte. Votre mot de passe est stocké sous forme chiffrée. En cas d'utilisation non autorisée de votre compte, prévenez immédiatement Agence Elite à contact@agence-elite.fr.

5.4 Suppression du compte

Vous pouvez supprimer votre compte à tout moment depuis votre espace ou en écrivant à contact@agence-elite.fr. Les conséquences de la suppression sur vos données sont décrites dans la politique de confidentialité d'Elite Emploi.

Article 6. Contenus publiés par les utilisateurs

6.1 Contenus des candidats

Le candidat peut déposer un CV au format PDF ou Word, d'une taille maximale de 5 Mo, compléter son profil (téléphone, ville, pays) et joindre un message de motivation à ses candidatures. Le CV est conservé dans un espace de stockage privé, accessible uniquement au candidat et à Agence Elite, puis aux entreprises auxquelles Agence Elite transmet son profil.

Le candidat garantit que son CV et ses informations sont sincères et exacts : diplômes, expériences, compétences et références. Toute fausse déclaration peut entraîner la suppression du compte.

6.2 Contenus des entreprises

L'entreprise garantit que ses offres correspondent à des postes réels et disponibles, qu'elles décrivent fidèlement le poste, le lieu et les conditions de travail, et qu'elles respectent la loi et la charte de non-discrimination.

Chaque offre est vérifiée par Agence Elite avant publication. Agence Elite peut demander des précisions, modifier la présentation d'une offre avec l'accord de l'entreprise, refuser ou retirer une offre non conforme.

6.3 Contenus interdits

Il est interdit de publier tout contenu :

- faux, trompeur ou usurpant l'identité d'autrui ;
- discriminatoire, injurieux, diffamatoire, menaçant, violent ou à caractère sexuel ;
- contraire à la loi ou à l'ordre public ;
- portant atteinte aux droits de tiers, notamment au droit d'auteur ou à la vie privée ;
- contenant un virus ou un code malveillant ;
- publicitaire sans rapport avec le recrutement.

6.4 Droits d'utilisation

En déposant un contenu, vous autorisez Agence Elite à le stocker, à le reproduire et à le transmettre dans la mesure nécessaire au fonctionnement de la plateforme : traitement de vos candidatures et transmission de votre profil aux entreprises pour les candidats, publication et diffusion de vos offres pour les entreprises. Vous restez propriétaire de vos contenus.

Article 7. Candidatures et transmission des profils

Le candidat postule aux offres de son choix. Chaque candidature reçoit un score sur 100 calculé automatiquement à partir des résultats aux tests, de la complétude du profil et du message de motivation, selon les règles décrites dans le règlement des tests.

Ce score aide Agence Elite à trier les candidatures, mais **la décision reste humaine** : Agence Elite étudie chaque candidature et s'entretient par téléphone avec les candidats présélectionnés avant toute transmission.

En postulant à une offre, le candidat accepte qu'Agence Elite transmette, si elle le juge qualifié, son profil à l'entreprise qui a publié l'offre. Le profil transmis comprend ses coordonnées, son CV, les résultats de ses tests et l'avis d'Agence Elite. Les notes internes d'Agence Elite ne sont pas visibles par le candidat.

Agence Elite informe le candidat de l'évolution de sa candidature dans la mesure du possible. Elle n'est pas tenue de motiver un refus.

Article 8. Tests de compétences

Les tests sont chronométrés et notés par le serveur. Ils sont régis par le règlement des tests (/recrutement/reglement-tests), que le candidat accepte en commençant un test. En résumé :

- chaque test comprend 10 questions ;
- un test est réussi à partir de 60 % de bonnes réponses ;
- un test ne peut être repassé qu'au bout de 30 jours ;
- toute tricherie ou aide extérieure est interdite.

Article 9. Comportements interdits

Il est interdit à tout utilisateur :

- de créer plusieurs comptes candidats ou un compte au nom d'un tiers sans son autorisation ;
- de tricher aux tests, de s'y faire aider, de diffuser ou de collecter les questions et réponses ;
- de publier une fausse offre, une offre pour un poste inexistant ou une offre demandant un paiement au candidat ;
- de demander à un candidat de l'argent, des frais de dossier ou une contrepartie quelconque en échange d'un emploi ou d'un entretien ;
- de discriminer un candidat pour un motif interdit par la charte de non-discrimination ;
- d'extraire, de copier ou de collecter de manière automatisée les données de la plateforme (robots, aspiration) ;
- de tenter d'accéder aux données d'autres utilisateurs ou aux parties non publiques de la plateforme, ou de perturber son fonctionnement ;
- de contourner Agence Elite pour entrer en contact avec des candidats ou des entreprises en vue d'éviter le paiement des services ;
- d'utiliser les coordonnées obtenues sur la plateforme à d'autres fins que le recrutement concerné ;
- de harceler, menacer ou insulter un autre utilisateur ou un membre de l'équipe d'Agence Elite.

Si vous êtes témoin d'un comportement interdit, notamment si l'on vous demande de l'argent pour un emploi, signalez-le à contact@agence-elite.fr. **Agence Elite ne demande jamais d'argent aux**

candidats.

Article 10. Suspension et suppression de compte

En cas de manquement aux présentes CGU, Agence Elite peut, selon la gravité :

- adresser un avertissement ;
- retirer un contenu ou une offre ;
- annuler un résultat de test ;
- suspendre temporairement le compte ;
- supprimer définitivement le compte.

Agence Elite informe l'utilisateur de la mesure et de son motif par e-mail, sauf si cette information risque de compromettre une enquête ou si la loi l'interdit. En cas de manquement grave (fraude, fausse offre, demande d'argent, discrimination, atteinte à la sécurité), la suppression peut être immédiate. L'utilisateur peut contester la mesure en écrivant à contact@agence-elite.fr.

Les sommes dues par une entreprise restent exigibles en cas de suspension ou de suppression de son compte.

Article 11. Responsabilité

11.1 Limites du rôle d'Agence Elite

Agence Elite intervient comme intermédiaire de recrutement. Elle n'est pas l'employeur des candidats, sauf lorsqu'elle publie ses propres offres.

Agence Elite ne garantit pas l'embauche. Elle ne garantit pas qu'un candidat sera retenu, ni qu'une entreprise trouvera le candidat recherché. La décision de recruter appartient uniquement à l'entreprise, et la décision d'accepter un poste appartient uniquement au candidat.

Agence Elite vérifie les entreprises et les offres avant publication et étudie les candidats avant transmission, mais ne peut garantir l'exactitude de toutes les informations fournies par les utilisateurs. Elle n'est pas partie au contrat de travail conclu entre l'entreprise et le candidat et n'est pas responsable de son exécution.

11.2 Responsabilité des utilisateurs

Chaque utilisateur est responsable des informations et contenus qu'il publie et de l'usage qu'il fait de la plateforme. Il garantit Agence Elite contre toute réclamation de tiers résultant d'un manquement aux présentes CGU.

11.3 Disponibilité

Agence Elite n'est pas responsable des interruptions de la plateforme, des pertes de données dues à un incident chez un prestataire technique, ni des dommages indirects. Nous recommandons aux candidats de conserver une copie de leur CV.

Article 12. Données personnelles

Les données personnelles des utilisateurs sont traitées conformément à la politique de confidentialité d'Elite Emploi (/recrutement/confidentialite), à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, pour les utilisateurs situés en France, au RGPD.

Article 13. Propriété intellectuelle

La plateforme, sa structure, ses textes, ses logos, ses tests (questions, réponses, barèmes) et son logiciel sont la propriété d'Agence Elite. Toute reproduction ou diffusion, totale ou partielle, sans autorisation écrite est interdite. Les questions des tests sont confidentielles.

Article 14. Modifications des CGU

Agence Elite peut modifier les présentes CGU pour tenir compte de l'évolution de la plateforme ou de la réglementation. Les utilisateurs inscrits sont informés de toute modification importante par e-mail ou par un message sur la plateforme au moins 15 jours avant son entrée en vigueur, sauf modification imposée par la loi. La poursuite de l'utilisation de la plateforme après cette date vaut acceptation des nouvelles CGU. Si vous n'acceptez pas les modifications, vous pouvez supprimer votre compte.

Article 15. Droit applicable et litiges

Les présentes CGU sont soumises au droit de la République du Congo. En cas de différend, les parties recherchent d'abord une solution amiable en écrivant à contact@agence-elite.fr. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le litige est porté devant le tribunal de commerce de Pointe-Noire, sous réserve des règles impératives protégeant les consommateurs et les personnes résidant en France.

Article 16. Contact

Agence Elite, Elite Emploi 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo E-mail : contact@agence-elite.fr Téléphones : +242 05 522 29 68 (également WhatsApp) et +242 06 808 38 09